



PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE NOVEMBRO DE 2006, 185º DA INDEPENDÊNCIA E 118º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

OTHELINO NOVA ALVES NETO
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais

DECRETO Nº 22.736 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006

Dispõe sobre a regulamentação da Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão, de que trata o inciso III, do art.4º, da Lei nº 7.760, de 17 de julho de 2002, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V, do art.64, da Constituição Estadual e o disposto na Lei nº 7.760, de 17 de julho de 2002,

DECRETA:

Art.1º A Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão, unidade administrativa da estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública – SSP, criada pela Lei nº 7.760, de 17 de julho de 2002, com a finalidade de receber e analisar reclamações, denúncias, sugestões e elogios apresentados pelo público externo e interno, encaminhar as demandas aos setores competentes, acompanhar as providências adotadas, cobrar retorno e soluções tempestivas e manter o cidadão informado do andamento, fica regulamentada nos termos deste Decreto.

Art.2º À Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão compete:

I - encaminhar as demandas apresentadas aos órgãos competentes, sugerindo a instauração de sindicâncias, processos administrativos e inquéritos policiais civis e militares, acompanhando as providências adotadas;

II - manter o cidadão informado sobre as providências adotadas acerca de suas reclamações, denúncias, sugestões e elogios;

III -verificar a pertinência das denúncias, reclamações e representações, propondo aos órgãos competentes, a instauração de sindicâncias, inquéritos e outras medidas destinadas à apuração das responsabilidades administrativas, civis e criminais, fazendo ao Ministério Público a devida comunicação, quando houver indício ou suspeita de crime;

IV -propor ao Secretário de Estado de Segurança Pública a adoção de medidas que visem coibir os abusos praticados pelos integrantes dos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública;

V -sugerir aos órgãos que compõem o Sistema Estadual de Segurança Pública, estudos e propostas que objetivem minimizar processos burocráticos nos serviços prestados à população;

VI -avaliar, anualmente, o desempenho da Ouvidoria, visando sua eficiência e eficácia.

Parágrafo único. A Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão manterá sigilo sobre denúncias e reclamações que receber, bem como sobre sua fonte, assegurando a proteção dos denunciantes.

Art.3º São atribuições do Ouvidor da Segurança Pública:

I -tomar por termo depoimentos a fim de esclarecer fatos a ele apresentados;

II -acompanhar o desenvolvimento dos procedimentos de apuração das denúncias formuladas, com livre acesso aos documentos, neles podendo tomar nota requerendo certidão;

III -requisitar, diretamente, de qualquer órgão estadual, informações, certidões, cópias de documentos ou volumes de autos relacionados com investigações em curso, sem o pagamento de quaisquer taxas, custas ou emolumentos;

IV -produzir, semestralmente, relatórios sobre as atividades da Ouvidoria e encaminhá-los ao Conselho do Sistema Estadual de Segurança de Pública, ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e ao Secretário de Estado de Segurança Pública;

V -propor normas sobre matérias relativas à Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão.

Art.4º A Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão será dirigida pelo Ouvidor da Segurança Pública, nomeado pelo Governador, para mandato de dois anos, dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos.

§1º O Ouvidor da Segurança Pública é autônomo e independente no exercício de suas atribuições.

§2º O Ouvidor da Segurança Pública poderá ser reconduzido uma única vez, observado o processo de escolha estabelecido no *caput* deste artigo.

§3º Poderão compor a lista tríplice de que trata o *caput* deste artigo, cidadãos com ilibada conduta e reconhecida atuação em direitos humanos.

§4º No exercício de suas atribuições, o Ouvidor da Segurança Pública atentará aos princípios da autonomia, transparência e respeito aos direitos humanos.

§5º O Ouvidor da Segurança Pública não poderá integrar órgãos diretivos, deliberativos ou consultivos de entidades públicas ou privadas, nem ter qualquer vínculo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar nem com outro órgão integrante do Sistema Estadual de Segurança Pública.

Art. 5º A Secretaria de Estado de Segurança Pública deverá permitir o acesso às informações relevantes para o trabalho da Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão.

Art. 6º Ficam remanejados, da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão para a Ouvidoria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, da estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública, dois Cargos em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento - DAS-2, que passam a denominar-se Assessor de Ouvidoria.

Art. 7º Os Cargos em Comissão da Ouvidoria da Segurança Pública do Estado do Maranhão, são os constantes do Anexo a este Decreto.



Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revoga-se o Decreto nº 22.615, de 31 de outubro de 2006.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 29 DE NOVEMBRO DE 2006, 185º DA INDEPENDÊNCIA E 118º DA REPÚBLICA.

JOSÉ REINALDO CARNEIRO TAVARES
Governador do Estado do Maranhão

SIMÃO CIRINEU DIAS
Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

RAIMUNDO FERREIRA MARQUES
Secretário de Estado de Segurança Pública

ANEXO
CARGOS EM COMISSÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO

DENOMINAÇÃO	SÍMBOLO	QTD
OUVIDOR DA SEGURANÇA PÚBLICA	DGA	01
ASSESSOR DA OUVIDORIA	DAS-2	02
TOTAL		03

DECRETO Nº 22.737 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2006

Estabelece normas e procedimentos relativos ao descarte e baixa de bens móveis patrimoniais dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo no Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios – SIAGEM, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V, do art.64, da Constituição Estadual e o disposto na Lei nº 8.153, de 08 de julho de 2004,

DECRETA:

Art. 1º Os bens móveis patrimoniais dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, do Poder Executivo, serão descartados e procedida a baixa patrimonial na forma do disposto neste Decreto.

Art. 2º Para fins deste Decreto, considera-se:

I - patrimônio - conjunto de bens, direitos e obrigações suscetíveis de apreciação econômica, obtida por meio de compra, doação, permuta ou por outra forma de aquisição, devidamente identificada e registrada;

II - bens móveis - aqueles que, pelas suas características e natureza, podem ser transportados sem perda de forma e valor, sendo classificados como materiais permanentes;

III - bens inservíveis - todo material que esteja em desuso, obsoleto ou irrecuperável para o serviço público estadual;

IV - alienação - procedimento de transferência da posse e propriedade de bens móveis patrimoniais;

V - baixa de bens - procedimento de exclusão de bem do acervo patrimonial do Poder Executivo;

VI - descarte de bens - inutilização de bens móveis patrimoniais.

Art. 3º Para o cumprimento deste Decreto, os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, deverão criar Comissão de Avaliação de Bens Móveis Patrimoniais.

Art. 4º Às Comissões de Avaliação de Bens Móveis Patrimoniais compete:

I -efetuar, o levantamento dos bens móveis patrimoniais, nas unidades administrativas dos órgãos, considerados inservíveis para o serviço público estadual;

II -avaliar os bens inservíveis, classificando-os passíveis para alienação e para descarte;

III -informar a disponibilidade de bens móveis patrimoniais inservíveis para o serviço público, formalizando processo que deverá ser encaminhando para a Superintendência de Logística da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN;

IV -encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, através de processo, a relação dos bens móveis patrimoniais do órgão a serem alienados, após análise e parecer da Comissão Especial de Recebimento de Bens Móveis Patrimoniais Alienáveis da SEPLAN;

V -encaminhar, através de processo, a relação de bens móveis patrimoniais para descarte à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAN, para fins de baixa patrimonial no Sistema Integrado de Administração de Serviços para Estados e Municípios – SIAGEM.

§ 1º . Todos os bens móveis patrimoniais inservíveis deverão constar número de tombo, descrição e valor patrimonial.

§ 2º . Os bens móveis patrimoniais destinados para descarte, deverão ser incinerados em local adequado com autorização do Gestor do órgão.

Art. 5º O Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão criará Comissão Especial de Recebimento de Bens Móveis Patrimoniais Alienáveis com a seguinte composição:

I - dois membros da Superintendência de Logística;

II - dois membros da Superintendência de Gestão do Sistema de Material e Patrimônio.

Art. 6º À Comissão Especial de Recebimento de Bens Móveis Patrimoniais Alienáveis compete:

I -avaliar, no órgão solicitante, os bens móveis patrimoniais para fins de alienação e descarte;

II -receber os bens móveis patrimoniais inservíveis para alienação no Depósito de Bens Móveis Inservíveis da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, atestando-os;

III -encaminhar o processo para Alienação de Bens Móveis Patrimoniais à Superintendência de Gestão do Sistema de Material e Patrimônio/SEPLAN para proceder a baixa patrimonial no Sistema Integrado de Administração e Serviços para Estados e Municípios – SIAGEM.

Art. 7º Os bens móveis patrimoniais encaminhados para alienação na Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão,